

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5445/2539

นาย แสงทอง โตอติเทพย์
ผู้ซื้อทรัพย์

โจทก์
โจทก์

นาย สมบูรณ์ ทรัพย์ถวิลหา กับพวก
นาย มั่ง ทองน้อมหรือทองน้อย กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 513

ป.วิ.พ. มาตรา 296, มาตรา 308

การขายทอดตลาดทรัพย์มีความมุ่งหมายที่จะนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในขณะเดียวกันเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องให้ความคุ้มครองลูกหนี้ไม่ให้เกิดความเสียหายด้วยโดยต้องไม่ขายทรัพย์สิ้นเกินความจำเป็นและเมื่อได้เงินมาพอจำนวนที่จะชำระหนี้แล้วก็ห้ามไม่ให้เอาทรัพย์สินอื่นที่ยึดหรืออายัดไว้ออกขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นอีกถ้าเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้สูงสุดในการขายทอดตลาดนั้นยังไม่เพียงพอเช่นราคาต่ำไปเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจถอนทรัพย์สินจากการทอดตลาดได้หากฝ่าฝืนก็อาจถือได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา296วรรคสองเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายโดยการฝ่าฝืนนั้นอาจร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดไปต่ำกว่าราคาประเมินของทางราชการถึงไร่ละ40,000บาทที่ดินทั้งสองแปลงมีเนื้อที่รวม104ไร่จึงได้ราคาต่ำกว่าราคาประเมินถึง4,160,000บาทอีกทั้งโจทก์และเจ้าพนักงานบังคับคดีก็รู้ว่าหากโจทก์ยอมรับชำระหนี้จากจำเลยที่1ในวันขายทอดตลาด

ครั้งที่6จำนวน40,000บาทแล้วจำเลยที่1ก็จะเป็นหนี้โจทก์เพียงประมาณ40,000บาท
เท่านั้นการขายทอดตลาดที่ดินแปลงหลังเพียงแปลงเดียวก็น่าจะเพียงพอแก่การ
ชำระหนี้โจทก์ได้อยู่แล้วแม้เจ้าพนักงานบังคับคดีจะได้กระทำการโดยสุจริตแต่ไม่
รักษาผลประโยชน์ให้แก่ลูกหนี้เท่าที่ควรจึงมิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการขาย
ทอดตลาดอันเป็นการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา513ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา308เป็นการ
ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา296วรรคสอง

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้
จำเลยทั้งสองชำระเงิน401,232 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้น
เงิน 400,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ แต่
จำเลยทั้งสองไม่ชำระเงินให้โจทก์ตามกำหนด โจทก์จึงขอหมายตั้งเจ้าหน้าที่บังคับ
คดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 1499 และ 1589 ของจำเลยที่ 1 เพื่อนำออกขายทอดตลาด
นำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ ปรากฏว่าที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวจำเลยที่ 1 นำไปจด
ทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้จำเลยที่ 2 ต่อธนาคารศรีนคร จำกัดซึ่งธนาคารศรีนคร
จำกัดได้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองเป็นเงิน4,245,198.48
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีในเงินต้น 3,780,406.11บาท นับแต่วันยื่น
คำร้องเป็นต้นไปศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2536 ให้ธนาคารศรีนคร
จำกัด ได้รับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองที่ดินทั้งสองแปลงก่อนเจ้าหนี้สามัญ
รายอื่น ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม2537เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดิน
โฉนดเลขที่ 1499และ1589 ของจำเลยที่ 1 ปรากฏว่า นายสมบูรณ์ ทรัพย์ถวิลหา
นายยงยุทธ ธีระวารินทรัพย์ยุทธ นายวิรัช รักพงษ์ไทยนายวิจิตวงศ์มณีประทีป นาย

วิฑูร หงส์เลิศนภากุล และนายบุญชัย โชติศิริคุณวัฒน์ เป็นผู้ประมูลซื้อได้ใน
ราคา 4,400,000 บาท และ 2,000,000 บาท ตามลำดับ รวมเป็นเงิน 6,400,000 บาท

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า ในการขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยที่ 1 ทั้งสอง
แปลงตลอดมานั้น โจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดี และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ซื้อทราบ
ดีว่า จำเลยที่ 1 ได้ผ่อนชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตลอดมาจนเหลือหนี้ประมาณ 80,000
บาท ซึ่งทุกครั้งที่มีการชำระหนี้ โจทก์ขอให้งดการขายทอดตลาดไว้ โดยจำเลยที่
1 พยายามรวบรวมเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์และยังเหลือหนี้เพียงเล็กน้อยแต่โจทก์
กลับเร่งให้มีการขายทอดตลาดที่ดินทั้งสองแปลงของจำเลยที่ 1 จึงมีพฤติการณ์น่า
เชื่อว่าโจทก์จะสมรู้กับบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้ซื้อได้ประโยชน์จากการซื้อที่ดินทั้ง
สองแปลงของจำเลยที่ 1 เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จึงขอให้มีการสั่งเพิก
ถอนการขายทอดตลาดที่ดินทั้งสองแปลงของจำเลยที่ 1 และกำหนดให้มีการขายทอด
ตลาดใหม่

นายสมบูรณ์ ทรัพย์ถวิลหา นายยงยุทธ ธีระวารินทรัพย์ยุทธนายวิรัช รักพงษ์ไทย
นายวิจิต วงศ์มณีประทีปนายวิฑูร หงส์เลิศนภากุล และนายบุญชัย โชติศิริคุณวัฒน์
ผู้ซื้อทรัพย์ทั้งหกยื่นคำร้องคัดค้านทำนองเดียวกัน คำร้องของจำเลยที่ 1 คงอ้างแต่
เพียงว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายที่ดินทั้งสองแปลงราคาต่ำไปเท่านั้น จำเลยที่ 1 ไม่
สามารถยืนยันว่าจะขายทอดตลาดได้ในราคาเท่าใด และสามารถหาผู้มาประมูล
ราคาได้สูงกว่าหรือไม่ทั้งมิได้กล่าวอ้างว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีมีพฤติการณ์ที่ส่อไป
ในทางไม่สุจริตหรือกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่จะให้ยกเลิกการขาย
ทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 บรรคสองขอให้
ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

โจทก์ ไม่ยื่น คำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดได้ ให้ยกคำร้อง

จำเลย ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินทั้งสองแปลงของจำเลยที่ 1 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีใหม่เพียงพอเท่าที่จำชำระหนี้ที่เหลือให้แก่โจทก์รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี

ผู้ซื้อทรัพย์ ทั้ง หก ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การขายทอดตลาดทรัพย์มีความมุ่งหมายที่จะนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาพร้อมด้วยค่าฤชาธรรมเนียมในคดีและค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีและในขณะเดียวกัน เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องให้ความคุ้มครองลูกหนี้ไม่ให้เกิดความเสียหายด้วย โดยต้องไม่ขายทรัพย์สิ้นเกินความจำเป็นและเมื่อได้เงินมาพอจำนวนที่จะชำระหนี้แล้ว ก็ห้ามไม่ให้เอาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ออกขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นอีก ถ้าเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้สูงสุดในการขายทอดตลาดนั้นยังไม่เพียงพอเช่นราคาต่ำไป เจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งเป็นผู้ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินจากการทอดตลาดได้ หากฝ่าฝืนก็อาจถือได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสองซึ่งเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายโดยการฝ่าฝืนนั้นอาจร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้

สำหรับกรณีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาจำนวน 401,232 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 400,000 บาท โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินจำเลยที่ 1 จำนวน 2 แปลง ออกขายทอด

ตลาด การขายทอดตลาดครั้งที่ 1 และที่ 2 ได้ราคาต่ำเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงงดขาย การขายทอดตลาดครั้งที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 โจทก์ขอให้งดการขายโดยอ้างว่าจำเลยที่ 1 ผ่อนชำระหนี้ให้บ้างแล้ว คงค้างชำระประมาณ 80,000 บาท และในวันขายทอดตลาด ครั้งที่ 6 จำเลยที่ 1 เตรียมเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ 40,000 บาท แก่โจทก์ไม่รับ และขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดต่อไป เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขาย ที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินทั้งหกในราคาไร่ละ 60,000 บาท ศาลฎีกาวินิจฉัย ข้อเท็จจริง เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดไปต่ำกว่าราคาประเมินของทาง ราชการถึงไร่ละ 40,000 บาท ที่ดินที่ขายทอดตลาดทั้งสองแปลงนี้เนื้อที่รวม 104 ไร่ จึงได้ราคาต่ำกว่าราคาประเมินของทางราชการถึง 4,160,000 บาทและการขาย แต่ละครั้งจำเลยที่ 1 ก็คัดค้านทุกครั้ง อีกทั้งโจทก์และเจ้าพนักงานบังคับคดีก็รู้ดีว่า หากโจทก์ยอมรับชำระหนี้จากจำเลยที่ 1 ในวันขายทอดตลาดครั้งที่ 6 จำนวน 40,000 บาทแล้วจำเลยที่ 1 ก็จะเป็นหนี้โจทก์เพียงประมาณ 40,000 บาท เท่านั้น การขายทอดตลาดที่ดินแปลงหลังเพียงแปลงเดียวก็น่าจะเพียงพอแก่การชำระหนี้ โจทก์ได้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องขายทั้งสองแปลงเมื่อพฤติการณ์แห่งคดีเป็นดังนี้ แม้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะได้กระทำการโดยสุจริต แต่ก็ถือได้ว่าไม่รักษาผลประโยชน์ ให้แก่ลูกหนี้เท่าที่ควรเพราะขายทอดตลาดไปในราคาต่ำกว่าราคาประเมินของทาง ราชการถึง 4,160,000 บาท ซึ่งในกรณีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีน่าจะใช้ดุลพินิจถอน ทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 513 แล้วประกาศขายทอดตลาดใหม่ให้บุคคลอื่นนอกจากกลุ่มผู้ซื้อทรัพย์สินทั้ง หกได้มีโอกาสเข้ามาสู้ราคาซึ่งน่าจะมีผู้สู้ราคาสูงกว่าในครั้งนี้ การอนุญาตให้ขายทอด ตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีในครั้งนี้ทั้งที่ทราบดีว่าถ้าโจทก์รับชำระหนี้จากจำเลย ที่ 1 จำนวน 40,000 บาท ในวันขายทอดตลาดแล้วจำเลยที่ 1 ก็คงเป็นหนี้โจทก์ เพียงประมาณ 40,000 บาท เช่นกันจึงมิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการขายทอด ตลาด อันเป็นการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 513

ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 308 เป็นการไม่ชอบ
ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสองที่ศาลอุทธรณ์
ภาค 3 พิพากษามานั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>